

Урок 1. Основания для отсрочки от срочной службы, мобилизации и освобождения от сборов

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Ст. 23–24 ФЗ-53, ст. 18 ФЗ-31: полный перечень оснований.

Урок 1. Основания для отсрочки от срочной службы, мобилизации и освобождения от военных сборов ? Цель урока: подробно разобрать все категории оснований для отсрочки от срочной службы, мобилизации и освобождения от военных сборов, научить юриста работать с документами, правильно формулировать заявления и жалобы, а также сопровождать клиента до результата.

Часть 1. Основания для отсрочки и освобождения от срочной военной службы

? Нормативная база

Федеральный закон № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”

- Статья 23 — Освобождение от призыва на военную службу; граждане, не подлежащие призыву; освобождение от исполнения воинской обязанности
- Статья 24 — Отсрочка от призыва граждан на военную службу

1 Освобождение от призыва (ст. 23)

Освобождаются от призыва граждане:

1. Освобождение:

- а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
- б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
- в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- г) прошедшие военную службу в другом государстве (в случаях международных договоров);
- ж) пребывавшие в добровольческих формированиях и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при КТО или при использовании добровольческих формирований за пределами РФ, а также находившиеся в этот период на лечении, в плену (кроме добровольной сдачи), заложниками или интернированными.

Право на освобождение от призыва имеют граждане:

- а) имеющие ученую степень;
- б) являющиеся сыновьями/родными братьями:

- военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением обязанностей военной службы;
- граждан, проходивших военные сборы и погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы;
- граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в период службы после увольнения.

Не подлежат призыву:

- а) отбывающие наказание (обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, арест, лишение свободы); б) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- в) в отношении которых ведется дознание/следствие или дело передано в суд.

Дополнительно:

Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.

2 Отсрочка от призыва (ст. 24)

Отсрочка предоставляется гражданам:

- а) признанным временно не годными по состоянию здоровья — до 1 года;
- б) занятым постоянным уходом за близкими родственниками, при отсутствии других обязанных лиц, при наличии заключения МСЭ;
- б.1) опекунам/попечителям несовершеннолетних родных брата/сестры при отсутствии других обязанных лиц;
- в) имеющим ребенка и воспитывающим без матери;
- г) имеющим двух и более детей;
- д) имеющим ребенка-инвалида до 3 лет;
- з) поступившим на службу в госорганы (МВД, прокуратура, таможня, СК, ФСИН и др.) по окончании вузов — на время службы;
- з.1) поступившим в Росгвардию — на время службы;
- з.2) пребывающим в добровольческих формированиях — на время нахождения;
- и) имеющим ребенка и жену, беременность 22+ недель;
- к) депутатам/главам муниципалитетов — на срок полномочий;
- л) зарегистрированным кандидатам на выборах — до публикации результатов.

Право на отсрочку имеют также:

- а) обучающиеся очно:
- СПО

- бакалавриат
- специалитет
- магистратура (при поступлении в год окончания бакалавриата)

С условиями:

- отсрочка предоставляется один раз (за исключениями, указанными в законе)
- сохраняется при академическом отпуске/переводе (при соблюдении сроков)

б) обучающиеся очно:

- аспирантура • ординатура
- ассистент-стажировка

Также — на защиту диссертации до 1 года после окончания обучения.

г) обучающиеся по очной форме в школах — на срок обучения;

г.1) прошедшие ГИА — до 1 октября года аттестации;

г.2) обучающиеся на подготовительных отделениях федеральных вузов — до 1 года;

д) обучающиеся очно в духовных образовательных организациях;

е) вынужденные переселенцы/беженцы — на сроки, установленные законом.

Пример: Юрист добился изменения категории с «Б-3» на «В» по хронической бронхиальной астме — клиент освобождён от службы и зачислен в запас.

Алгоритм работы юриста

1. Диагностика: уточнить здоровье, семейное положение, образование.
2. Сбор документов: справки, заключения ВВК, свидетельства, выписки.
3. Заявление в военкомат: ссылка на нужную статью закона, регистрация.
4. Контроль: 30 дней — при бездействии → жалоба в вышестоящий военкомат и прокуратуру.
5. Суд: административный иск, ходатайство о приостановке призыва.

Типовые ошибки

- путаница между «отсрочкой» и «освобождением»;
- отсутствие доказательств (справки без печати, устные заявления);
- игнорирование категории «В» — при ней также возможно увольнение и освобождение.

Часть 2. Основания для отсрочки от мобилизации

1. Законодательная и нормативная база

- Федеральный закон № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» ст. 18 — основания для отсрочки;
- Указ Президента РФ № 647 от 21.09.2022 г. — о частичной мобилизации;
- Указ Президента РФ № 664 от 24.09.2022 г. — об отсрочке от мобилизации по обучению;
- Постановление Правительства 2013 года № 565 — для медоснований;
- Разъяснения Минобороны и Генштаба.

1. Основания для отсрочки от мобилизации: (ст. 18 ФЗ-31)

Медицинские:

- временная негодность, полная негодность, и в некоторых случаях ограниченная годность по ВВК;
- нахождение на лечении, реабилитация после болезней или операций; • тяжёлые хронические заболевания (диабет, гипертония II ст., эпилепсия, ВИЧ, гепатит, туберкулез).

Пример:

Мужчина с диагнозом «эпилепсия» признан временно негодным — отсрочка 6 мес., после повторной ВВК — категория «В».

Семейные:

- четверо и более несовершеннолетних детей до 16 лет;
- постоянный уход за близким родственником-инвалидом I группы или имеющим заключение федеральной медико-социальной экспертизы, что нуждается в постороннем уходе;
- воспитание несовершеннолетнего ребенка до 16 лет без матери

Отдельно по указаниям Начальника Генерального Штаба РФ не призываются по мобилизации отцы с тремя несовершеннолетними детьми до 16 лет.

Пример:

Семья с четырьмя детьми. Военкомат вызвал по ошибке. После подачи заявления со ссылкой на ст. 18 ФЗ-31 — исключён из списков мобилизации.

Образовательные (получение образования впервые по программам следующего уровня:

- очное, либо очно-заочное обучение в вузе, аспирантуре, ординатуре;
- очное, либо очно-заочное в учебных организациях, расположенных на территориях инновационно- технологических центров;
- в духовных образовательных организациях.

Пример:

Аспирант-очник получил повестку. Юрист направил заявление и справку о зачислении в аспирантуру — отсрочка подтверждена без суда.

Профессиональные:

- сотрудники предприятий ОПК, критически важных отраслей;
- лица с оформленной бронью.

Пример:

Инженеру выдана бронь Минпромторгом, подтверждена приказом — исключён из мобилизационного списка.

1. Алгоритм работы
 2. Диагностика ситуации.
 3. Сбор документов (медсправки, бронь, свидетельства).
 4. Заявление в военкомат с ссылкой на ст. 18 ФЗ-31 или Указ № 664.
 5. Контроль рассмотрения, жалоба, при необходимости — суд.
 6. Ошибки юристов • путают ФЗ-53 и ФЗ-31;
- подают заявления без приложенных документов;
 - не фиксируют входящий номер.

Часть 3. Освобождение от военных сборов

? Нормативная база

Федеральный закон № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”

Статья 55. Освобождение от военных сборов. Граждане, не подлежащие призыву на военные сборы

 Кто освобождается от военных сборов

 Полностью освобождаются

1. Женщины.
2. Категории граждан:
 - а) забронированные за органами власти и организациями на период мобилизации и военное время;
 - б) проходящие службу в:

- войсках национальной гвардии РФ,
- Государственной противопожарной службе,
- органах внутренних дел,
- органах принудительного исполнения наказаний в РФ,
- таможенных органах,
- органах и организациях прокуратуры РФ,
- следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ,
- учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы
- на должностях с присвоением специальных званий, а также федеральные госслужащие и работники этих органов;

б.1) граждане в добровольческих формированиях;

в) гражданский персонал ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов;

г) летно-технический состав, работники авиационного и ж/д транспорта, занятые перевозками и обслуживанием техники;

д) плавающий состав морского, речного и рыбного флота — в период навигации;

е) занятые на посевных и уборочных работах — в период работ;

ж) педагогические работники образовательных организаций;

з) обучающиеся очно или очно-заочно;

и) обучающиеся заочно — на период экзаменов и подготовки диплома; л) имеющие трех и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно;

м) имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу по ст. 24 п. 1 подп. “а”, “б”, “б.1”, “в”, “и”, “к”, “л” и п. 2 ст. 24;

н) граждане, находящиеся за пределами РФ;

о) сенаторы РФ, высшие должностные лица субъектов РФ, главы субъектов РФ и временно исполняющие обязанности;

о.1) граждане, представленные как кандидаты на пост высшего должностного лица субъекта РФ — до решения о назначении или отклонении;

п) прошедшие альтернативную гражданскую службу.

2 Право на освобождение на срок 2 года

Имеют право на освобождение от сборов (кроме мобрезерва):

- уволенные с военной службы — 2 года со дня увольнения;
- граждане из добровольческих формирований по подп. “ж” ст. 23 — 2 года со дня исключения из формирования.

3 Категории, которые и так не подлежат призыву

Не подлежат призыву на сборы граждане из п. 3 ст. 23 ФЗ-53 (то есть):

- отбывающие наказание,
- имеющие непогашенную/неснятую судимость,
- с уголовным делом на следствии или в суде.

Пример:

Сотрудник Росгвардии получил вызов на сборы, но освобождён после обращения юриста со ссылкой на служебный статус.

Алгоритм работы юриста

1. Диагностика — категория годности, место службы, семейное положение.
2. Сбор документов: военный билет, медсправки, подтверждение статуса.
3. Заявление по ст. 55 ФЗ-53 — регистрация, контроль.
4. Обжалование в прокуратуру или суд.

Типовые ошибки

- путают сборы с мобилизацией;
- не прилагают доказательства категории годности;
- ссылаются на неверную статью.

Юрист должен уметь:

- точно определить вид основания (отсрочка или освобождение);
- подготовить пакет документов;
- обеспечить фиксацию обращений и при необходимости — судебную защиту клиента.

? Главное

Освобождение или отсрочка от службы, мобилизации и сборов — это не «лазейки», а строго предусмотренные законом гарантии.

Компетентный юрист не обещает результат, а выстраивает доказательную позицию, подтверждая каждое основание документально.

Только системная работа по этим правилам обеспечивает законное, безопасное и устойчивое решение для клиента.